



PUTUSAN
Nomor 3 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HENCE TEH, bertempat tinggal di Jalan Pinus II GH-7, Solo Baru, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martin Santoso, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, Pada Kantor Hukum Martin Jati, berkantor di Soho Pancoran, *South Tower 28th Floor*, Unit Splendor 2805-2806, Jalan Letjen M.T. Haryono, Kavling 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan, 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;
melawan

PT SURABAYA TOP, berkedudukan di Kampung Sempur, Nomor 3-5, RT 012, RW 003, Kelurahan Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, diwakili oleh Direktur Utama, Liem Suhandi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Uus Mulyaharja, S.H., M.H., M.Kn., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada MMP *Law Firm*, berkantor di Menara IGS, Jalan Embong Gayam, Nomor 17, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022;
Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Dan:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CQ DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS,

beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pengguna pertama (*first to use*) merek Jaguar + Lukisan Mobil di kelas (30) untuk melindungi jenis barang makanan ringan berbahan dasar jagung di wilayah Indonesia;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik merek Jaguar + Lukisan Mobil yang memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
4. Menyatakan pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat dilandasi iktikad tidak baik, yakni:
 - a. Merek "JAGUAR + LOGO", kelas 29, Nomor Pendaftaran IDM000772909, atas nama Tergugat;
 - b. Merek "JAGUAR", kelas 30, Nomor Pendaftaran IDM000828435, atas nama Tergugat;
5. Membatalkan pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya, yakni:
 - a. Merek "JAGUAR + LOGO", kelas 29, Nomor Pendaftaran IDM000772909, atas nama Tergugat;
 - b. Merek "JAGUAR", kelas 30, Nomor Pendaftaran IDM000828435, atas nama Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat guna untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran dan pencoretan merek-merek atas nama

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Tergugat dari Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, yakni:

- a. Merek "JAGUAR + LOGO", kelas 29, Nomor Pendaftaran IDM000772909, atas nama Tergugat;
 - b. Merek "JAGUAR", kelas 30, Nomor Pendaftaran IDM000828435, atas nama Tergugat;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk ikut serta tunduk dan patuh melaksanakan putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Niaga Semarang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi *obscuur libel* dan eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Penggugat Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan segala kegiatan produksi dan/atau membuat barang-barang dengan merek "JAGUAR + Logo" kelas 29 dengan jenis barang kacang sangria, jelly, keripik buah-buahan, sosis, nugget, abon, agar-agar, selai, keju, yoghurt, susu, susu kedelai, cincau, manis-manisan, kismis, pisang sale, kwaci, keripik kentang, keripik sukun, keripik, pisang, kentang goreng (potato), kacang yang dibumbui dan merek "JAGUAR" kelas 30 dengan jenis barang air gula, amplag, bahan pengental makanan, baking powder, biscuit malt, biscuit, bubuk pengembang kue/roti, bubuk untuk es krim, bubuk untuk membuat roti, bubur, bubuk cengkeh, coklat, cuka, dodol, donat, emping, es agar-agar buah, es konsumsi, es krim, essence rasa untuk makanan/kue, essens

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



untuk bahan makanan (kecuali essens yang mudah menguap dan minyak essensial) garam, gist, gula-gula kacang, hamburger (sandwich), jagung brondong, jagung goreng, jenang, caramel (gula-gula), kecap, kembang, gula, kerupuk, kue bolu, kue-kue, lada, madu, madu sirup, malt untuk makanan, mayones, mesis, moster, pepermin untuk kembang gula, permen, pilus, snack pilus, pizza, pudding, ragi, rempah-rempah, roti, sambal goreng, saos, sediaan-sediaan terbuat dari gandum, slondok, *snack* (makanan ringan) dibungkus dengan kemasan yang berupa kerupuk dengan rasa keju, coklat asin, manis, udang, ikan, tepung gula, terasi, wafer, yoghurt beku milik Hence Teh (Tergugat Konvensi dan/atau Penggugat Rekonvensi);

2. Memerintahkan Penggugat Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan segala kegiatan penjualan dan/atau pendistribusian barang-barang dengan merek "JAGUAR + Logo" kelas 29 dengan jenis barang kacang sangria, jelly, keripik buah-buahan, sosis, nigget, abon, agar-agar, selai, keju, yoghurt, susu, susu kedelai, cincau, manis-manisan, kismis, pisang sale, kwaci, keripik kentang, keripik sukun, keripik, pisang, kentang goreng (potato), kacang yang dibumbui dan merek "JAGUAR" kelas 30 dengan jenis barang air gula, amplag, bahan pengental makanan, baking powder, biscuit malt, biscuit, bubuk pengembang kue/roti, bubuk untuk es krim, bubuk untuk membuat roti, bubur, bubuk cengkeh, coklat, cuka, dodol, donat, emping, es agar-agar buah, es konsumsi, es krim, essence rasa untuk makanan/kue, essens untuk bahan makanan (kecuali essens yang mudah menguap dan minyak essensial) garam, gist, gula-gula kacang, hamburger (sandwich), jagung brondong, jagung goreng, jenang, caramel (gula-gula), kecap, kembang, gula, kerupuk, kue bolu, kue-kue, lada, madu, madu sirup, malt untuk makanan, mayones, mesis, moster, pepermin untuk kembang gula, permen, pilus, snack pilus, pizza, pudding, ragi, rempah-rempah, roti, sambal goreng, saos, sediaan-sediaan terbuat dari gandum, slondok, *snack* (makanan ringan) dibungkus dengan kemasan yang berupa kerupuk dengan rasa keju, coklat asin, manis, udang, ikan,

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



tepung gula, terasi, wafer, yoghurt beku milik Hence Teh (Tergugat Konvensi dan/atau Penggugat Rekonvensi);

3. Menghukum Penggugat Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Penggugat Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi sengaja tidak melaksanakan Putusan Provisi terhitung sejak putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan/atau Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan/atau Tergugat Konvensi sebagai pemilik yang sah atas merek "JAGUAR + Logo" Kelas 29, Nomor Pendaftaran IDM 000772909 & merek "JAGUAR" kelas 30, Nomor Pendaftaran IDM 000828435;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan/atau Tergugat Konvensi adalah seseorang yang memiliki iktikad baik dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan permohonan merek "JAGUAR + Logo" kelas 29, Nomor Pendaftaran IDM 000772909 & merek "JAGUAR" kelas 30, Nomor Pendaftaran IDM 000828435 sesuai dengan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melanggar hak eksklusif atas merek "JAGUAR + Logo" Kelas 29, Nomor Pendaftaran IDM 000772909 & merek "JAGUAR" kelas 30, Nomor Pendaftaran IDM 000828435 karena secara tanpa izin telah memproduksi, mengedarkan dan/atau mendistribusikan yang dilindungi dalam pendaftaran merek "JAGUAR + Logo" kelas 29, Nomor Pendaftaran IDM 000772909 & merek "JAGUAR" Kelas 30, Nomor Pendaftaran IDM 000828435 milik Penggugat Rekonvensi dan/atau Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki iktikad tidak baik;

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



6. Menguatkan putusan provisi atau menyatakan sah putusan provisi yaitu:
 - a. Memerintahkan Penggugat Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan segala kegiatan produksi dan/atau membuat barang-barang dengan merek “JAGUAR + Logo” kelas 29 dengan jenis barang kacang sangrai, jelly, keripik buah-buahan, sosis, nugget, abon, agar-agar, selai, keju, yoghurt, susu, susu kedelai, cincau, manis-manisan, kismis, pisang sale, kwaci, keripik kentang, keripik sukun, keripik, pisang, kentang goreng (potato), kacang yang dibumbui dan merek “JAGUAR” kelas 30 dengan jenis barang air gula, amplag, bahan pengental makanan, baking powder, biscuit malt, biscuit, bubuk pengembang kue/roti, bubuk untuk eskrim, bubuk untuk membuat roti, bubur, bubuk cengkeh, coklat, cuka, dodol, donat, emping, es agar-agar buah, es konsumsi, es krim, essence rasa untuk makanan/kue, essens untuk bahan makanan (kecuali essens yang mudah menguap dan minyak essensial) garam, gist, gula-gula kacang, hamburger (sandwich), jagung brondong, jagung goreng, jenang, caramel (gula-gula), kecap, kembang, gula, kerupuk, kue bolu, kue-kue, lada, madu, madu sirup, malt untuk makanan, mayones, mesis, moster, pepermin untuk kembang gula, permen, pilus, snack pilus, pizza, pudding, ragi, rempah-rempah, roti, sambal goreng, saos, sediaan-sediaan terbuat dari gandum, slondok, *snack* (makanan ringan) dibungkus dengan kemasan yang berupa kerupuk dengan rasa keju, coklat asin, manis, udang, ikan, tepung gula, terasi, wafer, yoghurt beku milik Hence Teh (Tergugat Konvensi dan/atau Penggugat Rekonvensi);
 - b. Memerintahkan Penggugat Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan segala kegiatan penjualan dan/atau pendistribusian barang-barang dengan merek “JAGUAR + Logo” kelas 29 dengan jenis barang kacang sangrai, jelly, keripik buah-buahan, sosis, nugget, abon, agar-agar, selai, keju, yoghurt, susu, susu kedelai, cincau, manis-manisan, kismis, pisang sale, kwaci, keripik kentang, keripik sukun, keripik, pisang, kentang goreng

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



(potato), kacang yang dibumbui dan merek "JAGUAR" kelas 30 dengan jenis barang air gula, amplag, bahan pengental makanan, baking powder, biscuit malt, biscuit, bubuk pengembang kue/roti, bubuk untuk eskrim, bubuk untuk membuat roti, bubur, bubuk cengkeh, coklat, cuka, dodol, donat, emping, es agar-agar buah, es konsumsi, es krim, essence rasa untuk makanan/kue, essens untuk bahan makanan (kecuali essens yang mudah menguap dan minyak essensial) garam, gist, gula-gula kacang, hamburger (sandwich), jagung brondong, jagung goreng, jenang, caramel (gula-gula), kecap, kembang, gula, kerupuk, kue bolu, kue-kue, lada, madu, madu sirup, malt untuk makanan, mayones, mesis, moster, pepermin untuk kembang gula, permen, pilus, snack pilus, pizza, pudding, ragi, rempah-rempah, roti, sambal goreng, saos, sediaan-sediaan terbuat dari gandum, slondok, snack (makanan ringan) dibungkus dengan kemasan yang berupa kerupuk dengan rasa keju, coklat asin, manis, udang, ikan, tepung gula, terasi, wafer, yoghurt beku milik Hence Teh (Tergugat Konvensi dan/atau Penggugat Rekonvensi);

7. Menghukum Penggugat Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Penggugat Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi sengaja tidak melaksanakan putusan provisi terhitung sejak putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil dengan total kerugian Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) seperti yang terurai di posita gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dan/atau Tergugat Konvensi pada butir dan/atau poin yang ke-11 (sebelas) secara lunas dan seketika tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi dan/atau Tergugat Konvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memiliki pendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus. HAKI/2021/PN Smg., tanggal 29 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pengguna pertama (*first to use*) merek Jaguar + Lukisan Mobil di kelas (30) untuk melindungi jenis barang makanan ringan berbahan dasar jagung di wilayah Indonesia;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik merek Jaguar + Lukisan Mobil yang memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
4. Menyatakan pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat dilandasi iktikad tidak baik, yakni:
 - a. Merek "JAGUAR + LOGO", kelas 29, Nomor Pendaftaran IDM000772909, atas nama Tergugat;
 - b. Merek "JAGUAR", kelas 30, Nomor Pendaftaran IDM000828435, atas nama Tergugat;
5. Membatalkan pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya, yakni:
 - a. Merek "JAGUAR + LOGO", kelas 29, Nomor Pendaftaran IDM000772909, atas nama Tergugat;
 - b. Merek "JAGUAR", kelas 30, Nomor Pendaftaran IDM000828435, atas nama Tergugat;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat guna untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran dan pencoretan merek-merek atas nama Tergugat dari daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek, yakni:
 - a. Merek "JAGUAR + LOGO", kelas 29, Nomor Pendaftaran IDM000772909, atas nama Tergugat;
 - b. Merek "JAGUAR", kelas 30, Nomor Pendaftaran IDM000828435, atas nama Tergugat;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk ikut serta tunduk dan patuh melaksanakan putusan perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diajukan permohonan pemeriksaan kasasi dan atas permohonan tersebut, Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 596 K/Pdt.Sus-HKI/2022, tanggal 4 April 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HENCE TEH tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 21 Juli 2022, terhadap putusan tersebut oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali HKI Nomor 2/Pdt.Sus-HKI-Merek/PK/2022/PN.Niaga.Smg *juncto* Nomor 596 K/Pdt.Sus-HKI/2022 *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Niaga.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Oktober 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Tergugat;

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 596 K/Pdt.Sus-HKI/2022, tertanggal 4 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/2021/PN Smg, tertanggal 29 Desember 2021;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruh gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sebagai pemilik yang sah atas merek "JAGUAR" kelas 29, Nomor Pendaftaran IDM000772909 dan merek "JAGUAR" kelas 30, Nomor Pendaftaran IDM000828435;
3. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) adalah seseorang yang memiliki iktikad baik dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan permohonan merek "JAGUAR" kelas 29, Nomor Pendaftaran IDM000772909 dan merek "JAGUAR" kelas 30, Nomor Pendaftaran IDM000828435 sesuai dengan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melanggar hak

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



eksklusif atas merek "JAGUAR" kelas 29, Nomor Pendaftaran IDM000772909 dan merek "JAGUAR" kelas 30, Nomor Pendaftaran IDM000828435 karena secara tanpa izin telah memproduksi, mengedarkan dan/atau mendistribusikan yang dilindungi dalam pendaftaran merek "JAGUAR" kelas 29, Nomor Pendaftaran IDM000772909 dan merek "JAGUAR" kelas 30, Nomor Pendaftaran IDM000828435 milik Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

5. Menyatakan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki iktikad tidak baik;
6. menguatkan putusan provisi atau menyatakan sah putusan provisi yaitu:
 - a. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan segala kegiatan produksi dan atau membuat barang-barang dengan merek "JAGUAR" kelas 29 dengan jenis barang: kacang sangria, jelly, keripik buah-buahan, sosis, nugget, abon, agar-agar, selai, keju, yoghurt, susu, susu kedelai, cincau, manis-manisan, kismis pisang sale, kwaci, keripik kentang, keripik sukun, keripik pisang, kentang goreng (potato), kacang yang dibumbui, dan merek "JAGUAR" kelas 30 dengan jenis barang: air gula, amplag, bahan pengental makanan, baking powder, biscuit malt, biscuit, bubuk pengembang kue/roti, bubuk untuk eskrim, bubuk untuk membuat roti, bubur, bubuk cengkeh, coklat, cuka, dodol, donat, emping, es agar-agar buah, es konsumsi, es krim, *essence* rasa untuk makanan/kue, *essens* untuk bahan makanan (kecuali *essens* yang mudah menguap dan minyak *essensial*), garam, *gist*, gula-gula kacang, hamburger (sandwich), jagung brondong, jagung goreng, jenang caramel (gula-gula), kecap, kembang gula, kerupuk, kue bolu, kue-kue, lada, madu, madu sirup, malt untuk makanan, mayones, mesis, moster, pepermin untuk kembang gula, permen, pilus, pizza, pudding, ragi, rempah-rempah, roti, sambal goreng,

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



saos, sediaan-sediaan terbuat dari gandum, slondok, snack, (makanan ringan), dibungkus dengan kemasan yang berupa kerupuk dengan rasa keju, coklat asin, manis, udang, ikan, tepung gula, terasi, wafer, yoghurt beku, milik Pemohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Hence Teh); mudah menguap dan minyak essensial), garam, gist, gula-gula kacang, hamburger (sandwich), jagung brondong, jagung goreng, jenang caramel (gula-gula), kecap, kembang gula, kerupuk, kue bolu, kue-kue, lada, madu, madu sirup, malt untuk makanan, mayones, mesis, moster, pepermin untuk kembang gula, permen, pilus, pizza, puding, ragi, rempah-rempah, roti, sambal goreng, saos, sediaan-sediaan terbuat dari gandum, slondok, snack, (makanan ringan), dibungkus dengan kemasan yang berupa kerupuk dengan rasa keju, coklat asin, manis, udang, ikan, tepung gula, terasi, wafer, yoghurt beku, milik Pemohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Hence Teh);

- b. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan segala kegiatan penjualan dan/atau pendistribusian barang-barang dengan merek "JAGUAR" kelas 29 dengan jenis barang: kacang sangrai, jelly, keripik buah-buahan, sosis, nugget, abon, agar-agar, selai, keju, yoghurt, susu, susu kedelai, cincau, manis-manisan, kismis pisang sale, kwaci, keripik kentang, keripik sukun, keripik pisang, kentang goreng (potato), kacang yang dibumbui, dan merek "JAGUAR" kelas 30 dengan jenis barang: air gula, amplag, bahan pengental makanan, baking powder, biskuit malt, biskuit, bubuk pengembang kue/roti, bubuk untuk es krim, bubuk untuk membuat roti, bubur, bubuk cengkeh, coklat, cuka, dodol, donat, emping, es agar-agar buah, es konsumsi, es krim, essence rasa untuk makanan/kue, essens untuk bahan makanan (kecuali essens yang mudah menguap dan minyak essensial), garam, gist, gula-gula kacang, hamburger (sandwich), jagung

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



brondong, jagung goreng, jenang caramel (gula-gula), kecap, kembang gula, kerupuk, kue bolu, kue-kue, lada, madu, madu sirup, malt untuk makanan, mayones, mesis, moster, pepermin untuk kembang gula, permen, pilus, pizza, pudding, ragi, rempah-rempah, roti, sambal goreng, saos, sediaan-sediaan terbuat dari gandum, slondok, snack, (makanan ringan), dibungkus dengan kemasan yang berupa kerupuk dengan rasa keju, coklat asin, manis, udang, ikan, tepung gula, terasi, wafer, yoghurt beku, milik Pemohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Hence Teh);

7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Termohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sengaja tidak melaksanakan putusan provisi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan oleh Mahkamah Agung;
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil dengan total Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) seperti yang terurai di posita Pemohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada butir dan/atau poin yang ke-11 secara lunas dan seketika tanpa syarat kepada Pemohon Kasasi (semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau:

- Jika Yang Mulia Majelis Hakim (*Judex Juris*) yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Oktober 2022 dan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung tidak menunjukkan kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat adalah pengguna pertama (*first to use*) atas merek JAGUAR + Lukisan Mobil di kelas (30) di Indonesia untuk melindungi produk-produk makanan ringan (*snack*) berbahan dasar jagung, sejak tahun 2004 hingga saat ini (*intend to use*), untuk membedakan hasil-hasil barang sejenis dengan perusahaan lainnya. Merek JAGUAR + Lukisan Mobil tersebut merupakan hasil karya intelektual dari Penggugat;
- Bahwa meskipun Indonesia menganut asas *first to file* dimana pendaftar merek pertama mendapat perlindungan hukum, akan tetapi pendaftar pertama tersebut harus mendaftarkan mereknya dengan iktikad baik;
- Bahwa ternyata permohonan pendaftaran merek "JAGUAR+ LOGO", kelas 29, Daftar Nomor IDM000772909, tanggal penerimaan 3 Agustus 2017, tanggal pendaftaran 29 Mei 2020 dan merek "JAGUAR", kelas 30, Daftar Nomor IDM000828435, tanggal penerimaan 12 Januari 2018, tanggal pendaftaran 11 Februari 2021 atas nama Tergugat tersebut diajukan oleh Pemohon Pendaftaran/Tergugat yang beriktikad tidak baik (*bad faith*) karena meniru, menjiplak atau mengikuti merek

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAGUAR yang telah digunakan oleh Penggugat setidaknya sejak tahun 2004;

- Bahwa setelah membandingkan dan mencermati kedua merek milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, terdapat persamaan bentuk, komposisi, kombinasi, bunyi serta ucapan dan penampilan, elemen pada kedua merek tersebut terutama sama-sama didominasi oleh tulisan "JAGUAR", sehingga terdapat persamaan pada pokoknya, memberi kesan yang sama dan berkaitan antara kedua merek tersebut dari segi visual, fonetik dan konseptual yang dapat membingungkan konsumen;
- Bahwa adapun alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, dan hanya merupakan perbedaan pendapat dalam menilai fakta persidangan, bukan merupakan kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: HENCE TEH tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **HENCE TEH** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi		
peninjauan kembali.....	<u>Rp</u>	<u>9.980.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	10.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-HKI/2023